

轉介合作協議

於____年____月____日在香港簽訂本協議

甲方：

名稱：資遇保險經紀有限公司ZUU Insurance Brokerage Limited

地址：香港九龍紅磡都會道10號都會大廈17樓1702室

商業登記證號碼：19096903

乙方：

名稱：

地址：

1. 總則

經甲、乙雙方友好協商，本著團結合作、互惠互利的精神，發揮各自優勢，就開發更大市場空間，由乙方不時轉介客戶予甲方，並由甲方協助客戶安排財富管理產品的交易。雙方共同遵守此轉介合作協議中的各項條款及應自覺尊重和保護對方的利益，並於香港簽訂本轉介合作協議。甲、乙雙方合作的專案、其智慧財產權、風險責任及效益分配等問題將按照本合作協議書約定執行，雙方合作期間遇到問題須認真友好協商解決。

2. 釋義

於此協議中，除非有關內文另有闡述，下面各項即如其後文所定義：

（“雙方”是指甲方和乙方）

“生效日期”即年月日；

“服務供應商”指向甲方提供財富管理產品的公司；

“財富管理產品”即由【服務供應商】提供之金融或非金融產品或服務；

“客戶”即按本協議經乙方轉介，由甲方促成【財富管理產品】交易之人士或企業單位；

“服務”即根據本協議乙方會不時轉介【客戶】予甲方，而甲方會向此等【客戶】提供意見和就此等【客戶】向【服務供應商】安排認購【財富管理產品】；

“轉介費”即就本協議所促成之【財富管理產品】交易，甲方根據與乙方協議及定下之計算方法而應支付予乙方之【轉介費】；

“簽定日期”指【雙方】簽定此轉介合作協議之日期；

“絕密資料”應指任何包括但不限於被任何一方指為機密（無論是以口頭、文書或任何形式，直接或間接），不論是在本協議生效前或後，而跟上述一方有關之業務、運營、財務或其它事務。

3. 有效期

本協議將於【簽定日期】起生效，並將保持有效除非及直至根據第十三條終止為止。

4. 協議雙方的義務

- a. 協議雙方應在任何時間遵守所有適用法律、法規、業務守則以及本協議之所有條款，包括但不限於經由甲乙雙方不定時協議修訂之任何附表(如有)；
- b. 協議雙方承諾在各方面遵守《個人資料(私隱)條例》(香港法例第 486 條)，並採取所有合理步驟以協助另一協議方遵守上述法例；對於任何一方違法及或任何違規行為，另一協議方毋須承擔連帶責任；

- c. 除本協議訂明或經協議雙方同意以外，協議雙方不得以口述或文書等任何形式或透過任何媒介，擅用對方或對方之附屬機構、關連或聯營公司之名稱、商標或徽號作任何用途。假如因其中一方之未經授權行為或陳述而需要興訟，侵權方應對被侵害方之所有因而造成或衍生之所有代價、損失、索償包括訴訟代價和費用負責；
- d. 協議雙方應當儘快以書面通知對方任何有關協議雙方名稱、營業地址、控制權或主要人員之變更。

5. 甲方承諾

甲方承諾在本協議有效期內：

- a. 按本協議支付【轉介費】予乙方；
- b. 就乙方轉介的【客戶】，甲方盡其責任，對該【客戶】進行【財富管理產品】之推銷及說明，並安排認購。
- c. 不得在未經乙方或【客戶】之同意下，擅自將【客戶】轉介予其他金融或投資服務提供者，包括但不限於銀行、保險公司、證券公司、地產代理及獨立理財顧問；
- d. 不與任何乙方職員、董事、關聯人員或合作夥伴，建立任何口頭形式或以文書訂明之正式或非正式之【財富管理產品】業務發展合作關係。甲方同時承諾不誘使任何本段描述人士與其他金融或投資服務提供者，包括但不限於銀行、保險公司、證券公司、地產代理及獨立理財顧問建立業務發展合作關係。

6. 乙方承諾

乙方承諾在本協議有效期間：

- a. 乙方其角色必須只局限於向甲方介紹客戶這一範圍內，並向潛在客戶解釋其角色只是轉介人，只可安排介紹潛在客戶予甲方。乙方亦不得代表或以甲方之名義對客戶進行任何形式之【財富管理產品】營銷活動或推介。
- b. 乙方必須清楚明白，所有由乙方個人或公司所經營之網站、微信號、或任何公開之宣傳文件，不可出現甲方、其相關公司及各保險公司及金融機構之資料，包括公司名稱、牌照號碼、商標等訊息。
- c. 乙方不得就任何特定受規管保障或產品，向客戶提供任何意見或建議，不得在與客戶往來時介紹或企圖解釋任何特定受規管產品，及不得企圖游說客戶購買特定受規管產品。同時，乙方亦須讓客戶清楚及明白，所有產品說明及認購流程均是於香港進行及完成。
- d. 遵守所有監管當局的規訂、法律、發牌規定、以及和提供【服務】有關的規則，包括但不限於跟【財富管理產品】有關資料保護的條款；
- e. 以第一時間通知甲方任何會影響【服務】提供之新生效法律、規定或其他條文；
- f. 不得作出虛偽、欺詐、誇大、謾罵或其他顯著有違事實或任何有可能對甲方的業務或聲譽帶來損失或攻擊的行為；
- g. 和甲方通力合作以協助其遵守任何和提供【服務】有關之監管當局的規定、法律、發牌規定、規則、法例或執業守則。
- h. 乙方需全面配合甲方對乙方的背景調查工作。
- i. 乙方需全面配合甲方對乙方之客戶的背景調查工作。

7. 行為規定

甲、乙雙方應當遵守香港及中國其有關監管機構的所有適用之法律、法規及規則，包括但不限於：

- a. 根據香港《保險業條例》（香港法例第41章）第64G條的要求，乙方不得對轉介客戶直接介紹商品、提供相關信息及提供需受監管或持牌的活動，乙方之責任只是將轉介客戶轉介給甲方。乙方對外之言論行為應遵守本合約議定的內容，若有違反而造成轉介客戶之損失及衍生相關費用，應由乙方自行負責，甲方不因此負擔任何法律責任。惟如轉介客戶因購買甲方銷售的產品而蒙受損失，乙方不因此負擔任何法律責任；及
- b. 根據香港保監局《持牌保險經紀操守守則》一般原則5—資料披露第5.5條的要求，乙方介紹客戶予甲方，在甲方為轉介客戶安排保單前，甲方除了需遵守關於轉介而設有的政策、程序或規定外，甲方亦需對客戶作出下述的披露：

- i) 甲方將負責安排保單，而就此目的而言，轉介客戶只應直接與甲方作往來（即轉介客戶不應為了安排保單而與乙方作往來）；
- ii) 乙方並不代表甲方，亦不應參與安排保單的過程；
- iii) 甲方就乙方對於有關保單給予轉介客戶的任何意見不承擔任何責任；及
- iv) 保單的保費應直接支付予甲方或相關保險人（而非乙方）。
- c. 在簽署此轉介合作協議前，如乙方有主事人在上，乙方必須取得主事人同意，才可簽署此轉介合作協議。
- d. 在轉介客戶前，乙方必須要取得客戶及其主事人同意，才可轉介客戶給甲方。
- e. 乙方在提供整個轉介服務時，除遵守香港及中國其他有關監管機構的所有當時適用之法律、法規及規則外，還需時刻參考並遵守本協議附件甲所列明的“應做”及“不應做”的準則及規範。

8. 授權規範

乙方不得代表【服務供應商】承保風險或接受認購，以繕發任何【財富管理產品】或以任何形式約束【服務供應商】去承保風險、接受判議、轉讓通知或寬免任何協議的條款。

9. 轉介費

- a. 乙方按本協議提供【服務】，可獲甲方支付所協議之【轉介費】。為免爭議，甲方只會就每一個【服務供應商】批核之【財富管理產品】根據本協議支付【轉介費】。
- b. 該【轉介費】將根據由甲方提供給乙方的個別產品轉介費率總表計算並支付，該轉介費率總表將不時按【服務供應商】調整而修改並由甲方發放給乙方。
- c. 假如有任何【財富管理產品】被取消或終止，而有關【服務供應商】享有已付【轉介費】之彌償權利，乙方須將全部或部分從有關【財富管理產品】收到之【轉介費】歸還甲方。該還款將根據彌償期的長短按比例計算；而乙方需於甲方作出任何形式之通知起兩個工作天內作出上述還款；如乙方未能於期限內完成還款，則乙方之負責人需負連帶還款責任；
- d. 甲乙雙方有權利在任何時間從任何【轉介費】或其他應付予對方或暫存帳戶之款項中對減及扣減任何對方所欠款項、已到期而未償還或很大機會到期而變得應償還之債務或責任。此等對減或及扣減將不引申任何可對上述扣款方採取行動之理由；
- e. 乙方不應把任何應得之【轉介費】付給任何客戶或任何客戶之董事、合夥人、員工以誘導業務；
- f. 假如本協議因第 13 條所述原因終止，乙方只應得到終止日期前到期和應付之【轉介費】。乙方可享終止前所提交並付款之業務或申請之【轉介費】。
- g. 轉介費的支付，需由甲方從服務供應商收到費用後，以每月方式作結算。乙方收到甲方通知相關之轉介費計算概覽後需向甲方確定無誤，甲方根據其實際從服務供應商收到費用後的下一個曆月之五日及二十日支付該轉介費予乙方。支付形式可為支票或存入乙方指定之香港銀行帳戶內。如結算日為假日，則順延至下一個工作日，並以香港所在地為準。
如因資料錯誤或乙方帳戶之問題而導致款項無法如期發放，甲方則有權將該轉介費順延發放。甲方在以上事項無需承擔任何責任。
- h. 上述轉介費如涉及不同地區的稅款，所含之應繳稅應當由乙方自行向相關稅務機關繳納及自行負責報稅。乙方承諾如違反應納稅地的相關稅務政策及相關法律法規所引起的一切責任，均由乙方承擔，甲方在以上事項無需承擔任何責任。
- i. 乙方有義務自行按香港稅法規定申報承擔稅項，甲方不得向任何他人透露相關資訊，甲方有義務保存乙方相關費用往來之明細，以作日後有必要配合香港政府查詢。
- j. 如乙方公司進行重大的股東、高管、銀行收款人及 / 或董事變動，需馬上通知甲方。

- k. 乙方明確知曉並認可：針對不同年齡受保人之保險產品，實行差異化轉介費率體系。其中，受保人年齡超過 60 周歲的保單，其轉介費率低於年齡 60 周歲以下的保單；且在 60 周歲以上區間，受保人年齡每遞增 1 周歲，轉介費率相應遞減。

示例說明（非實際費率標準，僅作理解參考）：若某儲蓄類保險產品，針對 60 周歲以下受保人的轉介費率為 50%，針對 66 周歲受保人的轉介費率為 30%。

乙方簽署

Signed and accepted by

授權代表：

10. 保密

- a. 除非及只有在法律規定或政府機關要求下，協議雙方應在本協議生效期間，保持本協議所有條款絕對機密。
- b. 無論任何原因，在本協議生效期間及本協議終止以後，協議雙方：
 - i) 應竭力維持【絕密資料】高度機密性；
 - ii) 除為了履行本協議的責任，均不得使用【絕密資料】；
 - iii) 除非得到對方事先書面許可，不得向任何人士透露或允許任何人透露【絕密資料】。
- c. 協議雙方只能在下述情況下透露【絕密資料】：
 - i) 得到對方的書面許可；
 - ii) 為履行本協議的責任，予其高級職員、員工和專業顧問；
 - iii) 如是法律規定，則由恰當司法管轄權之法庭或監管部門頒令。
- d. 為免爭議，第 10 條在本協議終結後繼續有效。

11. 免責條款

- a. 協議雙方應使對方免責並使對方免于所有因本身未能履行本協議之條款，或因其作出本協議沒有授權或對方沒有另以書面許可之陳述而導致或蒙受之損失、索償、訴訟、傳詔、代價、開支以及其它責任(包括但不限於法律費用)。
- b. 協議雙方茲聲明並向對方保證，直至本協議開始生效日：
 - i) 其具備足夠授權以簽署本協議和履行本協議之責任，並已採取所有獲得授權之動作；
 - ii) 簽署和執行本協議之條款並無抵觸(i)任何簽署本協議時之已生效之法律或頒令；和(ii)任何其它合同責任；
 - iii) 本協議具有有效法律及合同約束責任。
- c. 假如任何一方察覺到任何法律或行政指令會導致對方有法律責任，根據第 10 條為免對方于所述責任，該方應儘快通知對方有關事宜，並不時通知對方有關事宜之最新發展。
- d. 本協議的所有陳述和保證在本協議終止以後保持有效。

12. 轉讓

任何一方不能在未得到對方同意的情況下把本協議及其權益轉讓或轉移於協力廠商。

13. 終止

- a. 協議雙方可在任何時間，以 30 天不具原因之書面通知終止本協議。
- b. 本協議可在下述情況下立刻終止：
 - i) 任何一方停止或威脅要終止運營；
 - ii) 任何將會進行針對任何一方之審判，而上述結果未能在 30 天內得出；
 - iii) 任何一方在執行【服務】時觸犯任何不誠實或欺騙行為並使其被起訴和被定罪；
 - iv) 任何一方（“違約方”）違反本協議之任何條款。
- c. 收到非違約方書面要求作出修正 30 天內未作出相應修改。
- d. 任何本協議的終止皆不會侵犯協議雙方在有關終止生效前或生效時存在或根據本協議有表明在終止後保持有效之權利。
- e. 若乙方出現下述情況，甲方有權單方面提出終止本合約：
 - (i) 於合約生效日起六個月內未完成任何一項轉介；
 - (ii) 乙方公司進行重大的股東、高管、銀行收款人及 / 或董事變動及 / 或；
 - (iii) 在本合約生效期間發現乙方的背景不符合法律規定。
- f. 乙方如違反合約任何規定條款，甲方有權立刻終止本合約及向乙方追討一切損失。

14. 一般

- a. 本協議包含協議雙方就所涉及事宜直至執行本協議時之一切協商並取代任何此前協商和諒解。
- b. 本協議並無條文說明協議雙方創建任何合營企業、合夥機關或聯營公司之關係。
- c. 為免爭議，除了本協議列明任何一方對對方並無其它責任。

15. 法律

本協議乃根據中華人民共和國香港特別行政區法律所管限，並據此解釋。協議雙方現同意中華人民共和國香港特別行政區法院擁有絕對之司法權。

本協議於上述日期經由甲乙雙方親自或授權代表簽署訂立。

立合約書人：

甲方： 資遇保險經紀有限公司
ZUU Insurance Brokerage Limited

甲方簽署
Signed and accepted by

授權代表：

乙方：

乙方簽署
Signed and accepted by

授權代表：

REFERRER REGISTRATION FORM 轉介人登記表

Particulars of Referrer 轉介者資料			
Name / Company Name 名稱 / 公司名稱	English 英文		
	Chinese 中文		
HK/PRC ID No. / Business Registration No. 身份證號碼 / 商業登記證號碼			
Residential / Co. Registered Address 轉介人住址 / 公司登記地址			
Correspondence Address 通訊地址	(If different from above 如與上述地址不同)		
Telephone No. 聯絡號碼		Fax No. 傳真號碼	
Responsible Person 公司負責人姓名		Salutation 稱呼	☐ Mr. 先生 ☐ Ms. 女士
Referrer Occupation / Job Title 轉介人現行職業 / 負責人職位		Fax No. 傳真號碼	
Contact Phone No. 轉介人 / 負責人聯絡電話		Mobile Phone No. 轉介人 / 負責人手提電話	
Email Address (Administration) 電子郵箱 (業務行政)		Email Address (Compliance) 電子郵箱 (合規)	
Email Address (Financial Contact) 電子郵箱 (財務聯絡)			
Bank Name 香港銀行名稱			
Bank Account Name 銀行賬戶名稱 (英文)			
Bank Account No. 銀行賬戶號碼			

Supporting documents of Corporate Referrer 公司轉介人的證明文件

- 1) Copy of Business Registration 商業登記證副本
- 2) Copy of address proof of director/authorized person 董事/授權人的地址證明
- 3) Copy of Annual Return 周年申報表副本 (NAR1) or
Copy of Incorporation Form 法團成立表格 (NNC1)
- 4) Copy of Bank Account Proof 銀行戶口證明副本
- 5) Copy of HK/PRC ID Card of director / authorized person
董事 / 授權人的身份證副本
- 6) Copy of Certificate of Incorporation (CI) 公司註冊證書

Supporting documents of Personal Referrer 個人轉介人的證明文件

- 1) Copy of HK/PRC ID Card 身份證副本
- 2) Copy of Address Proof 地址證明副本
- 3) Copy of Bank Account Proof 銀行戶口證明副本

本人確認所提供之身份證副本，地址證明副本及其他證明文件與提供的資料正確無誤，如有偽造、變造及其他違法行為，願負一切法律責任。

Signed and accepted by

(乙方簽署)

Full Name 名字:

Particulars of Introducer 介紹人資料	
Code 編號	
Name / Co. Name 姓名 / 公司名稱	

For Office Use Only 辦事處專用	
Code	
Level	
Approval By	Signature:
	Name: Date:

聲明書

本人 _____ (中文姓名)，身份證號碼 _____，特此聲明，本人目前並未在香港持有有效保險牌照，亦沒有登記為保險代理人。

Declaration

I _____ (Full Name), ID number _____, hereby declare that I do not currently hold a valid insurance license in Hong Kong and am not registered as an insurance agent.

本人確認所提供的資料正確無誤，如有偽造、變造及其他違法行為，願負一切法律責任。

Signed and accepted by

(乙方簽署)

Full Name 名字:

APPENDIX A “DO & DON’T” GUIDELINES

附件甲 “應做”及“不應做”準則及規範

DO “應做”

1. 乙方應當遵守香港及中國其他有關監管機構的所有當時適用之法律、法規及規則，包括但不限於：
 - 根據香港《保險業條例》(香港法例第 41 章) 第 64G 條的要求，乙方不得對轉介客戶直接介紹商品，提供相關信息及提供需受監管或持牌的活動，乙方之責任只是將轉介客戶給甲方。
2. 如乙方有控股股東、高級管理人員、授權銀行代表和/或董事職位的所有變動，乙方應立即通知甲方。
3. 乙方需全面配合甲方對轉介人的背景調查工作。
4. 乙方需全面協助甲方對客戶背景調查工作。
5. 如遇上任何令可能不再適合擔任公司轉介人的情況，乙方必須立即知會甲方。此等情況包括但不限於：
 - 在香港或其他地方被判干犯刑事罪行；
 - 在香港或其他地方被控干犯刑事罪行；
 - 在財務狀況或償付能力上出現重大轉變，例如在香港或其他地方自願或非自願地宣布破產，或在香港或其他地方未能根據法院的命令償還任何判定債務；
 - 在香港或其他地方被任何專業團體、行業公會或監管機構拒絕或限制行使從事任何行業、業務或專業的權利；
 - 在香港或其他地方正被根據任何法律成立的任何專業團體、監管當局或執法機構調查及/或採取紀律處分或提起訴訟；
 - 在香港或其他地方因行為不當、疏忽、缺乏勝任能力或管理不當而被罷免或勒令辭去任何職銜或職位；或
 - 在香港或其他地方被任何監管機構、行業公會或專業團體譴責、紀律處分、吊銷資格或公開批評。
6. 保密客戶及甲方資料
在收集、保留、使用及取得個人資料時必須確保客戶的資料絕對保密。任何時候乙方小心謹慎和勤勉盡責的態度，收集、儲存、處理、使用、轉移、披露、分享及刪除客戶的個人資料。甲方資料 (包括但不限於客戶資料、甲方政策或手冊、內部產品培訓/銷售材料) 甲方擁有。嚴禁以任何方式未經授權地使用和披露。

DON'T “不應做”

1. 乙方並不代表甲方，亦不應在任何情況以甲方代表自居。
2. 乙方不得向客戶提供受規管意見，亦不得進行受規管活動或銷售活動。
同時，乙方不得將受規管產品說明書、結構、背景給予客戶。
3. 在甲方與客戶的營銷過程中，乙方不得參與其中。
4. 乙方不得擅自印刷、出版或分發，或導致印刷、出版或分發任何包含甲方名稱的書籍、廣告、小冊子或其他文件，或以其他方式直接或間接代表甲方或以甲方名義進行交易。
5. 乙方不得擅自將甲方名稱、服務標記、商標或徽標（無論是口頭還是書面形式）用於任何陳述、招攬、廣告或促銷。
6. 乙方不得代表甲方或以甲方名義收取和接受任何款項。
7. 乙方不得接受任何保費，保費應直接支付予甲方或相關保險人。
8. 乙方不得在任何媒體（例如在社交媒體平台等）發布任何信息邀請內地訪港旅客前往香港購買保單。
9. 乙方不得利用甲方名稱，若因而造成甲方之損害，應賠償甲方一切之損失。
10. 防止賄賂
禁止回佣和賄賂：
 - 除非於保單或銷售文件中訂明或經相關保險人和甲方授權，否則乙方不得支付或提議支付任何保費回贈、回佣、其他獎勵或禮物予客戶或潛在客戶以誘使他人購買產品。
 - 不得索取或接受任何利益以作為做出或不做出與公司業務有關的任何行為的誘因或獎勵。這會被視為賄賂，屬刑事罪行。
 - 不得使用任何包含虛假、錯誤或欠妥的資料以欺騙或誤導相關保險人和甲方。

此頁有意留為空白